



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 98	Atto di citazione in riassunzione per querela di falso – Atto di indirizzo.
Del 01/12/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **01** Del mese di **Dicembre**

Alle ore **12:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	NO
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

che in data 29.06.2022, veniva notificata all'avv. Lorenzo Russo, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cartella di pagamento relativa alle entrate patrimoniali del Comune di Squillace per l'acqua 2015 per un importo di Euro 263,68 comprensivo di oneri e spese di notifica;

che l'avv. Lorenzo Russo proponeva, avverso la predetta cartella di pagamento, atto di citazione in opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro;

che il Comune di Squillace si costituiva in giudizio con relativa comparsa, eccependo la interruzione della prescrizione con invio regolare dell'atto prodromico portato da un sollecito di pagamento ed all'uopo allegava l'avviso di ricevimento;

che alla prima udienza di comparizione, la parte attrice contestava la veridicità dell'avviso di ricevimento in quanto la firma autografa non era ad essa riconducibile e pertanto, trattandosi di atto pubblico, redatto da pubblico ufficiale che come tale fa piena prova fino a querela di falso, l'avv. Lorenzo Russo dichiarava di voler proporre domanda di querela di falso;

che pertanto l'adito Giudice di Pace, provvedeva a sospendere il giudizio de quo e concedeva alla parte attrice il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio davanti al competente Tribunale ordinario di Catanzaro;

che pertanto l'avv. Lorenzo Russo ha citato il Comune di Squillace davanti al Tribunale Ordinario di Catanzaro affinché la predetta Autorità: accerti e dichiari la falsità e la inefficacia , sul piano probatorio, dell'avviso di ricevimento emesso da Poste Italiane SpA, relativo all'avviso emesso dal Comune di Squillace, con vittoria di spese e competenze di giudizio;

che, sentito il Responsabile del servizio nella cui competenza rientrano le prestazioni dedotte nell'atto in esordio, l'atto di citazione in riassunzione per querela di falso, si appalesa infondato, per cui si rende necessario opporsi nelle forme e nei modi di legge, costituendosi in giudizio e provvedere alla nomina di un legale per la tutela delle ragioni dell'Ente;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 2. Di difendere gli interessi del Comune di Squillace, sia in via giudiziale che stragiudiziale nella controversia di cui all'istanza in premessa;*
- 3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale, nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;*
- 4. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;*
- 5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 98

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

l.) Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

l.) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

